

1500195-46.2022.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131468/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 24970841 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2131468 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE AUGUSTO LOURENÇO DE OLIVEIRA

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500195-46.2022.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500195-46.2022.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131468/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 24970841 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2131468 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE AUGUSTO LOURENÇO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Luiz Leano

Vistos.

JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 14 de maio de 2022, por volta de 01h26, no interior da Festa de Peão, denominada "Rio Pardo Exposhow", localizada na Av. Maria Aparecida Salgado Bragheta, nesta cidade e comarca, nas dependências ou imediações de recinto onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, trazia consigo, para fins de comércio, 45 pinos contendo cocaína, pesando cerca de 51,7g, e 01 frasco, contendo lança-perfume, com peso aproximado de 50 mililitros (cf. autos de constatação preliminar de fls. 17), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito (fl. 01/07), cuja prisão foi convertida em preventiva (fls. 45/47).

O réu foi notificado (fls. 95) e apresentou defesa escrita (fls. 87/89).

A denúncia foi recebida (fl. 90), sobrevindo a citação do réu (fl. 122).

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 92/93).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, dispensada a testemunha JAMESON DOS SANTOS, ausente. Na sequência foi interrogado o acusado. (cf. mídia armazenada no SAJ)

Em sede de alegações finais, o Ministério Público manifestou-se em audiência pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Com o que não concordou a defesa, que pugnou pela improcedência da ação, com a consequente absolvição do réu. (cf. mídia armazenada no SAJ)

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas perante a autoridade policial, notadamente no auto de prisão em flagrante de fls. 01/07, auto de exibição e apreensão de fls. 14, bem como pelos laudos químico-toxicológicos de fls. 79/81 e 82/84, prova técnica a constatar que se tratavam de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha Agnaldo Fernandes da Silva, policial militar, disse, em juízo, que participou apenas da condução do envolvido até à delegacia, pois no dia dos fatos, ocorria uma festa de rodeio na cidade, e foram acionados pela segurança da festa, pois no momento em que realizavam a revista no réu, para que este pudesse acessar ao recinto, localizaram entorpecentes em suas vestes. Quando chegaram ao local o acusado já estava detido, e apenas encaminharam o mesmo até à delegacia, onde foram tomadas as demais providências. Que não conhecia o réu e que, quando indagado, o acusado apenas informou que a droga encontrada não lhe pertencia, pois a blusa era de outra pessoa. (cf. mídia armazenada no SAJ).

Corroborando as declarações prestadas pelo seu colega de farda, Sergio Augusto Malavasi Lingo, perante a autoridade judicial, narrou que estavam em patrulhamento de rotina na noite em que acontecia a festa de rodeio da cidade, e foram acionados a comparecer ao recinto para conduzir a ocorrência até à delegacia, visto que o segurança do evento havia localizado, durante a revista ao réu, pinos de substância análoga a cocaína, além de um líquido aparentando ser lança perfume. Que na presença dos policiais, o acusado declarou que um amigo havia dado a blusa a ele para que este entrasse na festa, e que a droga não lhe pertencia. (cf. mídia armazenada no SAJ).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu negou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória. Confirma que realmente estava no local, mas que enquanto estavam na fila para adentrar ao recinto, um amigo, de nome Gustavo, lhe entregou uma blusa para que entrasse no evento, mas que não tinha ciência de que haviam drogas escondidas na mesma. (cf. mídia armazenada no SAJ)

Essa é a prova oral colhida.

Com efeito, a versão judicial do réu restou isolada no caderno de provas, posto o contexto da abordagem descrito em juízo, merecendo prevalecer os depoimentos dos milicianos, que narraram os fatos e afirmaram de forma coerente e uníssona que o réu foi surpreendido pela equipe de segurança do recinto, quando este tentava adentrar ao local portando quantidade razoável de entorpecentes.

Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos nas investigações são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu.

Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer. A respeito:

“DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem – Condenação mantida” (TJSP. Apelação nº 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Incabível findar em decisão de mérito absolutório por fragilidade de provas como pretende a Defesa. Os policiais ouvidos em juízo confirmaram que foram acionados pela organização do evento festivo, pois o acusado foi flagrado pela segurança que o revistou trazendo consigo vários pinos de cocaína, além de um líquido aparentando ser lança perfume.

O conjunto probatório permite concluir que o réu trazia consigo 45 pinos contendo cocaína, pesando cerca de 51,7g, e 01 frasco, contendo lança-perfume, com peso aproximado de 50 mililitros, prontos para comércio e consumo de terceiros, mormente em se considerando a quantidade de pinos apreendida e a forma em que acondicionada. Cumpre ressaltar que não há necessidade de se flagrar a comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se configure.

Destarte, inequívoco reconhecer a prática do delito narrado na exordial acusatória, pelo acusado.

Há de ser reconhecida ainda, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da lei 11.343/06, já que o crime foi praticado nas dependências ou imediações de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, qual seja, no interior da Festa de Peão, denominada “Rio Pardo Exposhow”. Ressalto que a causa de aumento visa coibir com maior rigor a venda da droga nestes locais em razão da maior aglomeração de pessoas, facilitando a disseminação da mercancia. No caso em tela, porém, é certo que o evento se destinava à recreação e diversão de público em geral, e que havia grande movimentação de pessoas no local.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico que se encontram nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, com relação aos seus antecedentes (fls. 35/37), todavia deixo de considerar nessa fase. Desta forma, com espeque no preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,

fixo a pena base patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico constar dos autos a circunstância agravante da reincidência específica (fls. 36 - Processo 1500353-09.2019.8.26.0613). Assim, a pena é acrescida de 1/6, passando a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não constato a ocorrência de causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que o réu não se enquadra na totalidade dos requisitos exigidos pelo diploma pois é reincidente específico. De outro plano, verifico que ocorre a causa de aumento correspondente ao artigo 40, III da lei 11.343/06 (crime ocorrido nas dependências ou imediações de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza). Assim elevo a pena em 1/6, que se estabiliza no patamar de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, haja vista a própria natureza do crime e a reincidência específica do réu, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a" e §3º do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Em remate, vale destacar ser incabível, no caso, a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, bem como o benefício do artigo 77 e seguintes do Código Penal, em razão da reincidência específica do réu, da própria natureza do crime e quantidade de pena.

Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (cinco) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar fixado.

Conforme a determinação do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus commissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu reincidente, e do risco concreto de ele voltar a delinquir. Atentando-se, ainda, à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não existem garantias de que em liberdade não se afastarão do distrito da culpa. Recomende-se ao cárcere em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do objeto apreendido (fls. 13) em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis, se o caso.

Fixo os honorários advocatícios da defensora nomeada pelo convênio OAB/PGE em 100% do valor da tabela, se não houver recurso, e em 70% do valor da tabela, se houver recurso, expedindo-se a certidão de praxe.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA